



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Aswir Dt. Alam Barantai panggilan Win bin (Alm) Agusmar;
2. Tempat lahir : Sungai Kambut;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 20 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Nili, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Joni Aswir Dt. Alam Barantai panggilan Win bin (Alm) Agusmar ditangkap pada 30 April 2022;

Terdakwa Joni Aswir Dt. Alam Barantai panggilan Win bin (Alm) Agusmar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 66/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI ASWIR Dt.ALAM BARANTAI PGL.WIN Bin. Alm AGUSMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop (besar) merk ACER warna silver;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit notebook (kecil) merk HP;
 - 1 (satu) buah tas sandang satu warna hitam merk DOLCE & GABBANA;
 - 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren;
 - 5 (empat) helai celana panjang yang terdiri dari:
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker;
 - 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk agner;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE.
 - 1 (satu) helai jaket merk Boss warna hitam;
 - 4 (empat) helai baju yang terdiri;
 - 1 (satu) stell baju dan celana safari merk asian tailor warna hitam;
 - 1 (satu) helai kemeja hitam bergaris merk merk britania;
 - 1 (satu) helai kemeja biru kotak-kotak merk Huesen;
 - 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja;
 - 1 (satu) stel jas warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Dasi warna coklat bergaris hitam;
 - 1 (satu) helai kain gorden warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna loreng yang berisikan teropong;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit twiter / speaker merk PIRO 88;
- 1 (satu) unit digital timer merk Piro DXT-88;
- 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID;
- 1 (satu) kaleng cat merk dana paint;
- 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA;
- 1 (satu) helai Sprai kasur warna biru bermotif;
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran sebesar jari telunjuk;
- 1 (satu) buah tas kecil berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas) buah.
- 1 (satu) helai karung plastik warna putih merk SB-12 SUPER PELLET
- 1 (satu) unit Obeng tipis yang terbuat dari besi dengan tangkainya patah yang bewarna ungu bening

Dipergunakan dalam perkara SYAFRI JONI PGL.ISEP PILOK

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-31/DMSY/Eoh.2/06/2022 tertanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JONI ASWIR Dt.ALAM BARANTAI PGL.WIN Bin. Alm AGUSMAR pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022, sekira Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jorong Pasar Lama Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, membeli, menyewa, menukari, menerima gadaai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa menelphone saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK dengan tujuan membeli mesin cuci milik saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK kemudian saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi SYAFRI JONI dan mengatakan harga mesin cuci ini Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi ke rumahsaksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK dengan menggunakan mobil milik orang yang ada di pasar untuk membeli mesin cuci milik saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK. Sesampainya Terdakwa di rumah saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK, kemudian saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK mengeluarkan mesin cuci tersebut ke teras rumahnya setelah itu saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK juga mengeluarkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange dengan tujuan menjual 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange kepada Terdakwa seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan tidak ada uang, kemudian saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke rumah Terdakwa, kemudian SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK menolong Terdakwa untuk mengangkat mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke atas mobil, kemudian Terdakwa langsung membawa mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke rumah Terdakwa, lalu saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK mengiringi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dari belakang, sesampainya Terdakwa dan saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK di rumah TERdakwa, kemudian saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK langsung menghidupkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut, ternyata 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut ada masalah dengan pemutar VCDnya yang tidak berfungsi, lalu saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK mengatakan kepada Terdakwa ambil 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menolak dengan alasan uang tidak ada karena Terdakwa perlu uang buat anak sekolah, kemudian saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK mengatakan kepada Terdakwa cukupkan uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan 2 unit barang yaitu mesin cuci dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij



mini compo merk Samsung warna silver orange, namun Terdakwa tetap menolak dengan alasan uangnya cuma tinggal Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian mesin cuci seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK, karena saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK terdesak perlu uang lalu saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK mengambil uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan jaminan jika ada yang membeli 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK akan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, setelah uang tersebut diambil oleh saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK dari tangan Terdakwa, kemudian saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK datang ke rumah Terdakwa dengan bertujuan menanyakan kepastian Terdakwa membeli 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut dan sambil meminta tambahan uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil pembelian 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange, karena Terdakwa tidak ada uang lagi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi SYAFRI JONI PGL.ISEP PILOK menjual mini compo tersebut kepada orang lain dan mengembalikan uang terdakwa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut. Karena Terdakwa tidak ada uang lagi, kemudian saksi SYAFRI JONI Pgl ISEP PILOK pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan saksi SYAFRI JONI PGL.ISEP PILOK sehari-hari adalah sebagai pengembala itik dan tidak ada hubungannya dengan menjual 1 (satu) unit mini compo merk Samsung tersebut dan terdakwa juga menyadari harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeliah 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut adalah tidak wajar.
- Bahwa 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut adalah milik saksi ERIC NITARDY SITUMEANG PGL.ERIC yang diambil oleh saksi SYAFRI JONI PGL.ISEP PILOK pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat didalam rumah saksi ERIC NITARDY SITUMEANG PGL.ERIC Jorong Simpang Pogang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa saksi ERIC NITARDY SITUMEANG PGL.ERIC mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Dayanti Manda Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Syafri Joni yang kemudian hasil pencurian tersebut digadai kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 Sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi Eric Nitardi Situmeang yang beralamat di Jorong Simpang Pogang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Yuliani yang pada saat itu menelepon Saksi dengan mengatakan bahwa rumah saksi Eric Nitardi Situmeang telah kemalingan;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Yuliani, Saksi langsung menuju ke rumah milik saksi Eric Nitardi Situmeang untuk melihat apa-apa saja barang yang telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang telah hilang pada saat itu dari saksi Arianto Suganda yang menelepon saksi Eric Nitardi Situmeang, kemudian saksi eric Nitardi Situmeang menyuruh saksi Arianto Suganda untuk mengecek barang yang ada, di kamar belakang sebelumnya ada 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih setelah saksi Arianto Suganda mencek bahwa 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih sudah tidak ada lagi, di ruang keluarga (tengah) sebelumnya ada barang berupa 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren dan 1 (satu) unit digital, setelah kami cek 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij



1 (satu) unit digital sudah tidak ada lagi, di kamar tidur bagian depan sebelumnya ada 3 (tiga) helai seprai yang terletak di atas lemari sudah tidak ada, kemudian Arianto Suganda mengecek di kamar tidur bagian depan 3 (tiga) helai seprai yang terletak di atas lemari juga tidak ada lagi, di kamar tidur bagian tengah terdiri dari 2 (dua) buah kamar tidur yang terhubung dengan pembatas pintu kamar, yang mana kamar pertama berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop ukuran 14 Inc merk ACER warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit notebook (kecil) merk HP, 1 (satu) buah tas sandang satu warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker, 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang merk agner, 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE, 1 (satu) helai jaket merk Boss warna hitam, 1 (satu) stell baju dan celana safari merk asian tailor warna hitam, 1 (satu) helai kemeja hitam bergaris merk merk britania, 1 (satu) helai kemeja biru kotak-kotak merk Huesen, 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja, 1 (satu) helai kain gorden warna biru, 1 (satu) buah tas kecil berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas) buah, 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID, namun saat Arianto Suganda mengecek di kamar pertama berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop ukuran 14 Inc merk ACER warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit notebook (kecil) merk HP, 1 (satu) buah tas sandang satu warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker, 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang merk agner, 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE, 1 (satu) helai jaket merk Boss warna hitam, 1 (satu) stell baju dan celana safari merk asian tailor warna hitam, 1 (satu) helai kemeja hitam bergaris merk merk britania, 1 (satu) helai kemeja biru kotak-kotak merk Huesen, 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja, 1 (satu) helai kain gorden warna biru, 1 (satu) buah tas kecil berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas) buah, 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID sudah tidak ada lagi, lalu saksi Eric Nitardi Situmeang mengatakan kamar tidur di tengah yang ke dua ada berisikan 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran sebesar jari telunjuk dan 1 (satu) unit twiter / speaker merk PIRO 88, kemudian saksi Arianto Suganda



mengecek di kamar tidur tengah yang ke dua tersebut yang mana 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran sebesar jari telunjuk dan 1 (satu) unit twiter / speaker merk PIRO 88 juga tidak ada lagi, di ruang tamu ada 1 (satu) kaleng cat merk dana paint, 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA, lalu saksi Arianto Suganda mengecek ke ruang tamu yang mana 1 (satu) kaleng cat merk dana paint, 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA, terletak di ruang tamu tersebut juga tidak ada lagi, mesin sanyo di samping rumah dekat tadmon, lalu saksi Arianto Suganda mengecek bahwa 1 (satu) unit mesin sanyo merk panasonic yang terletak di samping rumah dekat tadmon juga tidak ada lagi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, Saksi mengetahui pelaku pengambilan barang tersebut adalah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di Polsek Pulau Punjung, dimana saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada memiliki izin dari pemilik barang yaitu saksi Eric Nitardi Situmeang untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Eric Nitardi Situmeang dan Terdakwa tidak memiliki izin menerima gadai 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dari perbuatan saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir, saksi Eric Nitardi Situmeang mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Arianto Suganda panggilan Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Syafri Joni yang kemudian hasil pencurian tersebut digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 Sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi Eric Nitardi Situmeang yang beralamat di Jorong Simpang Pogang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi akan membersihkan rumah milik saksi Eric Nitardi Situmeang dan barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut sudah tidak ada dan pintu bagian belakang rumah telah terbuka;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kondisi rumah tersebut pada saat itu Saksi langsung menelepon Eric Nitardi Situmeang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang telah hilang pada saat itu karena menelepon saksi Eric Nitardi Situmeang, kemudian saksi Eric Nitardi Situmeang menyuruh Saksi untuk mengecek barang yang ada, di kamar belakang sebelumnya ada 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih setelah Saksi mencek bahwa 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih sudah tidak ada lagi, di ruang keluarga (tengah) sebelumnya ada barang berupa 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren dan 1 (satu) unit digital, setelah kami cek 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren dan 1 (satu) unit digital sudah tidak ada lagi, di kamar tidur bagian depan sebelumnya ada 3 (tiga) helai seprai yang terletak di atas lemari sudah tidak ada, kemudian Saksi mengecek di kamar tidur bagian depan 3 (tiga) helai seprai yang terletak di atas lemari juga tidak ada lagi, di kamar tidur bagian tengah terdiri dari 2 (dua) buah kamar tidur yang terhubung dengan pembatas pintu kamar, yang mana kamar pertama berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop ukuran 14 Inc merk ACER warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit notebook (kecil) merk HP, 1 (satu) buah tas sandang satu warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker, 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang merk agner, 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE, 1 (satu) helai jaket merk Boss warna hitam, 1 (satu) stell baju dan celana safari merk

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asian tailor warna hitam, 1 (satu) helai kemeja hitam bergaris merk merk britania, 1 (satu) helai kemeja biru kotak-kotak merk Huesen, 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja, 1 (satu) helai kain gorden warna biru, 1 (satu) buah tas kecil berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas) buah, 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID, namun saat Saksi mengecek di kamar pertama berisikan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop ukuran 14 Inc merk ACER warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit notebook (kecil) merk HP, 1 (satu) buah tas sandang satu warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker, 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang merk agner, 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE, 1 (satu) helai jaket merk Boss warna hitam, 1 (satu) stell baju dan celana safari merk asian tailor warna hitam, 1 (satu) helai kemeja hitam bergaris merk merk britania, 1 (satu) helai kemeja biru kotak-kotak merk Huesen, 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja, 1 (satu) helai kain gorden warna biru, 1 (satu) buah tas kecil berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas) buah, 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID sudah tidak ada lagi, lalu Eric Nitardi Situmeang mengatakan kamar tidur di tengah yang ke dua ada berisikan 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran sebesar jari telunjuk dan 1 (satu) unit twiter / speaker merk PIRO 88, kemudian Saksi mengecek di kamar tidur tengah yang ke dua tersebut yang mana 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran sebesar jari telunjuk dan 1 (satu) unit twiter / speaker merk PIRO 88 juga tidak ada lagi, di ruang tamu ada 1 (satu) kaleng cat merk dana paint, 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA, lalu Saksi mengecek ke ruang tamu yang mana 1 (satu) kaleng cat merk dana paint, 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA, terletak di ruang tamu tersebut juga tidak ada lagi, mesin sanyo di samping rumah dekat tadmon, lalu Saksi mengecek bahwa 1 (satu) unit mesin sanyo merk panasonic yang terletak di samping rumah dekat tadmon juga tidak ada lagi;

- Bahwa pada saat Saksi mengecek rumah dari saksi Eric Nitardi Situmeang, kondisi rumah saksi Eric Nitardi Situmeang yang saksi lihat semua pintu kamar terbuka dan isi kamar berantakan dan jendela bagian belakang rumah sudah terlepas dari ensel jendela;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan alat untuk masuk ke rumah saksi Eric Nitardi Situmeang karena ada bekas congkelan pada jendela bagian belakang yang dilapisi dengan teralis besi kemudian mengulurkan tangannya ke dalam terali besi untuk membuka kunci grendel pintu belakang dari dalam rumah, kemudian masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang yang telah terbuka dan mengambil barang-barang milik saksi Eric Nitardi Situmeang;
- Bahwa biasanya rumah saksi Eric Nitardi Situmeang ada di huni, namun pada saat bulan Ramadhan rumah tersebut tidak dihuni oleh saksi Eric Nitardi Situmeang karena saksi Eric Nitardi Situmeang ke tempat keluarganya di Jakarta;
- Bahwa terakhir kali Saksi membersihkan rumah saksi Eric Nitardi Situmeang adalah pada awal bulan April 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi di telepon oleh saksi Eric Nitardi Situmeang yang meminta tolong untuk membersihkan rumahnya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan istri Saksi pergi ke rumah saksi Eric Nitardi Situmeang dan sesampainya di rumah saksi Eric Nitardi Situmeang, Saksi lihat rumah saksi Eric Nitardi Situmeang sudah berantakan dan pintu masing-masing kamar sudah terbuka;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, Saksi mengetahui pelakunya adalah saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di Polsek Pulau Punjung, dimana saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada memiliki izin dari pemilik barang yaitu saksi Eric Nitardi Situmeang untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Eric Nitardi Situmeang dan Terdakwa tidak memiliki izin menerima gadai 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Eric Nitardi Situmeang mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Yuliani panggilan Yuli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Syafri Joni yang kemudian hasil pencurian tersebut digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 Sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi Eric Nitardi Situmeang yang beralamat di Jorong Simpang Pogang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi dan suami Saksi yang bernama Arianto Suganda akan membersihkan rumah milik saksi Eric Nitardi Situmeang dan barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut sudah tidak ada dan pintu bagian belakang rumah telah terbuka;
- Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi mengetahui kondisi rumah tersebut kemudian suami Saksi langsung menelepon saksi Eric Nitardi Situmeang;
- Bahwa barang yang telah hilang pada saat itu adalah :
 - 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih
 - 1 (satu) buah tas sandang warn hitam
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop ukuran 14 Inc merk ACER warna silver
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit note book merk HP
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam
 - 1 (satu) unit tape mini compo merk samsung warna silver les orange
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker
 - 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang merk agner
- 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE
- 1 (satu) helai jaket merk Boss warna hitam
- 1 (satu) stell baju safari merk asian tailor warna hitam
- 1 (satu) stell baju jenis Jas warna hitam
- 1 (satu) helai dasi warna brown motif garis
- 1 (satu) helai kemeja warna hitam motif bergaris merk britania
- 1 (satu) helai kemeja warna biru motif kotak-kotak merk Huesen
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja
- 1 (satu) helai kain gorden warna biru
- 1 (satu) buah tas warna hijau loreng yang berisikan 1 (satu) unit teropong
- 1 (satu) unit twiter / speaker merk PIRO 88 warna hitam
- 1 (satu) unit digital timer merk Piro DXT-8 warna hitam
- 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID
- 1 (satu) kaleng cat merk dana paint
- 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA
- 3 (tiga) helai Sprai kasur besar
- 1 (satu) unit mesin sanyo merk panasonic
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran sebesar jari telunjuk
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam motif bintang yang berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas);
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik saksi Eric Nitardi Situmeang telah hilang setelah suami Saksi menelepon saksi Eric Nitardi Situmeang yang kemudian menyuruh suami Saksi untuk mengecek barang-barang yang letaknya ditunjukkan oleh saksi Eric Nitardi Situmeang;
- Bahwa pada saat itu rumah dari saksi Eric Nitardi Situmeang, kondisi rumah saksi Eric Nitardi Situmeang yang saksi lihat semua pintu kamar terbuka dan isi kamar berantakan dan jendela bagian belakang rumah sudah terlepas dari ensel jendela;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan alat untuk masuk ke rumah saksi Eric Nitardi Situmeang karena ada bekas congkelan pada jendela bagian belakang yang dilapisi dengan teralis

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi kemudian mengulurkan tangannya ke dalam terali besi untuk membuka kunci grendel pintu belakang dari dalam rumah, kemudian masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang yang telah terbuka dan mengambil barang-barang milik saksi Eric Nitardi Situmeang;

- Bahwa biasanya rumah saksi Eric Nitardi Situmeang ada di huni, namun pada saat bulan Ramadhan rumah tersebut tidak dihuni oleh saksi Eric Nitardi Situmeang karena saksi Eric Nitardi Situmeang ke tempat keluarganya di Jakarta;
- Bahwa terakhir kali Saksi dan suami Saksi membersihkan rumah saksi Eric Nitardi Situmeang adalah pada awal bulan April 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB, suami Saksi di telepon oleh saksi Eric Nitardi Situmeang yang meminta tolong untuk membersihkan rumahnya, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan suami Saksi pergi ke rumah saksi Eric Nitardi Situmeang dan sesampainya di rumah saksi Eric Nitardi Situmeang, Saksi lihat rumah saksi Eric Nitardi Situmeang sudah berantakan dan pintu masing-masing kamar sudah terbuka;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, Saksi mengetahui pelakunya adalah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap di Polsek Pulau Punjung, dimana saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada memiliki izin dari pemilik barang yaitu saksi Eric Nitardi Situmeang untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Eric Nitardi Situmeang dan Terdakwa tidak memiliki izin menerima gadai 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dari perbuatan saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Eric Nitardi Situmeang mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Doni Saputra panggilan Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Syafri Joni yang kemudian hasil pencurian tersebut digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Arianto Suganda panggilan Arianto datang melapor ke Polsek Pulau Punjung karena telah terjadi pencurian di rumah Eric Nitardi Situmeang, kemudian Saksi bersama rekan-rekan dari Polsek mendatangi TKP dan menemukan sebuah rumah sudah berantakan, menurut keterangan pelapor bahwa rumah tersebut telah dimasuki maling dan beberapa barang di rumah tersebut telah hilang;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah Saksi mendapatkan informasi dari Indra Lesmana yang menghubungi Saksi melalui telepon pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya, sesampai di rumah Indra Lesmana dia mengatakan bahwa ia mendapat kabar bahwa ada orang kehilangan AC kemudian memperlihatkan kepada Saksi barang berupa 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gee warna putih yang belum terpakai dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang menitipkan 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) tersebut beserta 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Indra Lesmana, saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah menitipkan barang tersebut kepadanya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian setelah itu Saksi membawa barang-barang tersebut ke Polsek dan saat di Polsek, Saksi menghubungi korban untuk menanyakan apakah barang yang Saksi bawa merupakan barang korban yang telah hilang, dan dari pengakuan korban pada saat itu betul barang tersebut adalah miliknya yang telah hilang dari rumahnya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polsek Pulau Punjung menangkap saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengamankannya ke Polsek Pulau Punjung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah tertangkap, cara saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah saksi Eric Nitardi Situmeang dengan berjalan kaki, kemudian setelah tiba di rumah saksi Eric Nitardi Situmeang, saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat tebing samping kanan rumah yang berbatas dengan sawah, setelah saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di halaman perkarangan belakang rumah saksi Eric Nitardi Situmeang kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mencongkel jendela belakang rumah yang berdekatan dengan pintu belakang rumah, setelah jendela belakang rumah tersebut terlepas, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) letakan di lantai dan memasukan tangan kiri kedalam sela-sela terali jendela untuk membuka pintu belakang rumah, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang lalu memasukan ke dalam karung dan membawanya pergi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) setelah tertangkap barang-barang yang diambil tersebut akan dijual dan mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil barang yang saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) ambil tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafri Joni panggilan Isep Piloc bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), barang yang diambil dari rumah saksi Eric Nitardi Situmeang sudah ada yang berhasil

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij



di jual oleh saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat tertangkap, barang berupa 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver oren telah dijual oleh saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Pasar Lama, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver beserta 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dijual kepada saksi Herdiyamika panggilan Edi Wong pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada memiliki izin dari pemilik barang yaitu saksi Eric Nitardi Situmeang untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Eric Nitardi Situmeang dan Terdakwa tidak memiliki izin menerima gadai 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

5. Eric Nitardy Situmeang panggilan Eric dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Syafri Joni yang kemudian hasil pencurian tersebut digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin Tanggal 25 April 2022 Sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jorong Simpang Pogang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Arianto Suganda panggilan Arianto melalui telepon yang memberitahukan telah ada orang yang masuk dan mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh saksi Arianto Suganda panggilan Arianto untuk mengecek barang-barang yang hilang di rumah Saksi;
- Bahwa barang yang hilang di rumah Saksi pada saat itu adalah :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit notebook (kecil) merk HP;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop (besar) merk ACER warna silver;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker;
 - 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk agner;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE;
 - 1 (satu) buah tas sandang satu warna hitam merk DOLCE & GABBANA;
 - 1 (satu) kaleng cat merk dana paint;
 - 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA;
 - 1 (satu) helai Sprai kasur warna biru bermotif;
 - 1 (satu) stell baju dan celana safari merk asian tailor warna hitam;
 - 1 (satu) helai kemeja hitam bergaris merk merk britania;
 - 1 (satu) helai kemeja biru kotak-kotak merk Huesen;
 - 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja;
 - 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih;
 - 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren;
 - 1 (satu) helai jaket merk Boss warna hitam;
 - 1 (satu) stel jas warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Dasi warna coklat bergaris hitam;
 - 1 (satu) helai kain gorden warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna loreng yang berisikan teropong;
 - 1 (satu) unit twiter / speaker merk PIRO 88;
 - 1 (satu) unit digital timer merk Piro DXT-88;
 - 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID;
 - 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran sebesar jari telunjuk;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas) buah;
 - 1 (satu) helai karung plastik warna putih merk SB-12 SUPER PELLET;
 - 1 (satu) unit Obeng tipis yang terbuat dari besi dengan tangkainya patah yang berwarna ungu bening;
 - 1 Tas kulit tali sandang warna hitam.
 - 1 (satu) Pasang Sepatu semprot warna hijau army tapak kasar.
 - Amplifier merek Piro MW 88 warna hitam.
 - Rice cooker merek miyoko 2 buah besar dan kecil.
 - Digital tv parabola.
 - Computer.
 - Mesin air merek Panasonic.
- Bahwa saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada memiliki izin dari pemilik barang yaitu saksi sendiri untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin menerima gadai 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa dari perbuatan saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
6. Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (alm) Syamsamir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana pencurian dan menggadaikan barang hasil dari pencurian;
 - Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di dalam rumah yang terletak di Jorong Simpang Pogang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Saksi lakukan sendirian;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih, 1 (satu) buah tas sandang satu warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop (besar) merk ACER warna silver, 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit notebook (kecil) merk HP, 1 (satu) buah tas sandang satu warna hitam, 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren, 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker, 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang merk agner, 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE, 1 (satu) helai jaket merk Boss warna hitam, 1 (satu) stell baju dan celana safari merk asian tailor warna hitam, 1 (satu) helai kemeja hitam bergaris merk merk britania, 1 (satu) helai kemeja biru kotak-kotak merk Huesen, 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja, 1 (satu) helai kain gorden warna biru, 1 (satu) buah tas yang berisikan teropong, 1 (satu) unit twitter / speaker merk PIRO 88, 1 (satu) unit digital timer merk Piro DXT-88, 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID, 1 (satu) kaleng cat merk dana paint, 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA, 3 (tiga) helai Sprai kasur warna biru bermotif, 1 (satu) unit mesin sanyo merk panasonic, 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran sebesar jari telunjuk, 1 (satu) buah tas kecil berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas) buah yang mana semua barang tersebut Saksi ambil di dalam rumah;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) unit Obeng tipis yang terbuat dari besi dengan tangkainya patah yang bewarna ungu bening yang dipergunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi Eric Nitardi Situmeang;
- Bahwa cara Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi pergi ke rumah Eric Nitardi Situmeang dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah karung serta 1 (satu) unit obeng tipis yang terbuat dari besi dengan tangkainya patah yang bewarna ungu bening dari rumah Saksi, sesampainya di rumah saksi Eric Nitardi Situmeang, Saksi langsung masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat tebing samping kanan rumah yang berbatas dengan sawah, setelah Saksi sampai di halaman perkarangan belakang rumah saksi Eric Nitardi Situmeang tersebut Saksi langsung berjalan ke arah pintu belakang rumah yang mana pintu belakang rumah tersebut berdekatan letaknya dengan jendela rumah, kemudian Saksi mencoba membuka gagang pintu tersebut yang mana

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij



pintu tersebut terkunci dari dalam kemudian Saksi mencongkel jendela dengan menggunakan 1 (satu) unit obeng tipis yang telah Saksi bawa dari rumah, setelah jendela tersebut terlepas dari engsel-engsel kerangka kemudian Saksi membuka jendela dari kerangka, setelah jendela terbuka Saksi meletakkan jendela tersebut di lantai, kemudian Saksi memasukkan tangan kiri Saksi ke sela-sela teralis jendela untuk membuka pintu belakang yang mana pintu belakang tersebut hanya di kunci dengan grendel dari dalam. Setelah pintu terbuka kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melewati kamar belakang, dapur dan WC, sesampainya Saksi di pintu samping rumah yang berdekatan dengan WC kemudian Saksi langsung membuka pintu tersebut yang mana pintu tersebut hanya dikunci dengan grendel. Setelah pintu tersebut terbuka kemudian Saksi langsung menuju ke Tadmon yang berada di samping kiri rumah tersebut yang mana didekat tadmon tersebut terletak 1 (satu) unit Mesin air merek Panasonic kemudian Saksi memasukkan 1 (satu) unit Mesin air merek Panasonic ke dalam karung yang telah Saksi bawa dari rumah. kemudian Saksi meletakkan mesin air tersebut ke samping rumah di dekat sawah dengan cara mengeluarkannya dari karung, kemudian Saksi masuk lagi kerumah saksi Eric Nitardi Situmeang menuju ruang tengah melewati kamar belakang sesampainya Saksi di ruang tengah Saksi melihat 1 (satu) unit Digital tv parabola, 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren, dan Ampli karoeke terletak di ruang tengah (keluarga), kemudian Saksi memasukkan 1 (satu) unit Digital tv parabola, 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren, dan Ampli karoeke tersebut ke dalam karuang kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) unit Digital tv parabola, 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren, dan Ampli karoeke ke samping rumah milik saksi Eric Nitardi Situmeang didekat sawah dengan cara mengeluarkannya dari karung. Kemudian Saksi masuk lagi ke dalam rumah menuju kamar belakang, sesampainya Saksi di kamar belakang Saksi membuka pintu kamar yang mana pintu tersebut tidak dikunci dan melihat ada 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih beserta blower yang tidak terpasang terletak di lantai kamar belakang kemudian Saksi membawa 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih beserta blowernya dengan cara mengangkat Air Conditioning (AC) merk Gree dan meletakkannya ke samping rumah milik saksi Eric Nitardi Situmeang dekat sawah. Setelah itu Saksi kembali lagi



ke dalam kamar belakang untuk mengeluarkan blower AC tersebut dan meletakkannya ke samping rumah saksi Eric Nitardi Situmeang di dekat sawah. Kemudian Saksi masuk lagi kedalam rumah menuju dapur melewati kamar belakang lalu Saksi melihat 1 (satu) unit Rice cooker merk Miyako terletak di dapur kemudian Saksi membawa 1 (satu) unit Rice cooker merk Miyako dan meletakkannya ke samping rumah milik saksi Eric Nitardi Situmeang di dekat sawah, kemudian Saksi masuk lagi kedalam rumah menuju kamar tengah melewati kamar belakang dan ruang tengah yang mana kamar tengah tersebut terdiri dari 2 (dua) kamar. kemudian Saksi masuk ke salah satu kamar yang pintunya tidak terkunci dan Saksi melihat di dalam kamar tersebut ada pintu kamar pembatas yang terhubung dengan kamar satunya lagi. Kemudian Saksi membuka gagang pintu pembatas tersebut yang mana pintu pembatas tersebut tidak terkunci kemudian Saksi masuk dan melihat ada 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop (besar) merk ACER warna silver, 5 (lima) helai celana panjang yang terdiri dari yakni 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker, 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang merk agner, 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE, 1 (satu) helai kain gorden warna biru, serta 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja, dan 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID yang terletak di atas kasur kemudian Saksi memasukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop (besar) merk ACER warna silver, 5 (lima) helai celana panjang yang terdiri dari yakni 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker, 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang merk agner, 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE, 1 (satu) helai kain gorden warna biru, serta 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja, dan 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID ke dalam karung kemudian Saksi membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut yang mana Saksi melihat 1 (satu) buah tas kecil berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas) buah, 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit notebook (kecil) merk HP, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DOLCE & GABBANA, 1 (satu) stel jas warna Abu-abu, 1 (satu) buah Dasi warna coklat bergaris hitam, 1 (satu) stel baju dan celana

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

safari merk asian tailor warna hitam, 1 (satu) helai jaket merk Boss warna hitam kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) buah tas kecil berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas) buah, 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit notebook (kecil) merk HP, 1 (satu) buah tas sandang satu warna hitam merk DOLCE & GABBANA, 1 (satu) stel jas warna Abu-abu, 1 (satu) buah Dasi warna coklat bergaris hitam, 1 (satu) stel baju dan celana safari merk asian tailor warna hitam, 1 (satu) helai jaket merk Boss ke dalam karung, kemudian Saksi mengambil koper yang ada di atas lemari dan membukanya yang mana di dalam koper tersebut terdapat 1 (satu) helai kemeja hitam bergaris merk merk britania dan 1 (satu) helai kemeja biru kotak-kotak merk Huesen kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) helai kemeja hitam bergaris merk merk britania dan 1 (satu) helai kemeja biru kotak-kotak merk Huesen ke dalam karung setelah itu Saksi keluar dari kamar tersebut dan kembali ke kamar disebelahnya yang mana di kamar tersebut Saksi melihat 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran sebesar jari telunjuk yang terletak di lantai kamar kemudian Saksi memasukan kabel listrik tersebut ke dalam karung setelah itu Saksi melihat 1 (satu) unit twiter / speaker merk PIRO 88, 1 (satu) unit digital timer merk Piro DXT-88, Amplifier merek Piro MW 88 warna hitam yang terletak di atas meja kemudian Saksi memasukan 1 (satu) unit twiter / speaker merk PIRO 88, 1 (satu) unit digital timer merk Piro DXT-88, Amplifier merek Piro MW 88 warna hitam ke dalam karung, kemudian Saksi menuju ruang tamu yang mana Saksi melihat 1 (satu) kaleng cat merk dana paint, 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA terletak di samping kursi yang berada di ruang tamu kemudian Saksi mengambil dan memasukan 1 (satu) kaleng cat merk dana paint, 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA kedalam karung, setelah itu Saksi melihat 1 (satu) Pasang Sepatu semprot warna hijau army tapak kasar yang terletak di dekat rak sepatu kemudian Saksi mengambil dan memasukan 1 (satu) Pasang Sepatu semprot warna hijau army tapak kasar ke dalam karung, kemudian tersangka melihat 1 (satu) buah tas warna loreng yang berisikan teropong terletak di atas meja dekat rak sepatu kemudian Saksi mengambil dan memasukan satu) buah tas warna loreng yang berisikan teropong ke dalam karung, setelah itu Saksi menuju ke kamar depan melewati ruang tamu dan ruang tengah (keluarga), sesampainya di kamar depan yang mana pintu kamar

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dikunci kemudian Saksi masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat 1 (satu) helai Sprai kasur warna biru bermotif terletak di atas lemari kemudian Saksi mengambil melihat 1 (satu) helai Sprai kasur warna biru bermotif tersebut dengan cara memasukan ke dalam karung. Kemudian Saksi langsung membawa barang-barang tersebut ke samping rumah saksi Eric Nitardi Situmeang di dekat sawah tempat Saksi menumpukan barang-barang yang telah Saksi ambil dari dalam rumah tersebut. Kemudian Saksi membawa barang-barang yang telah Saksi ambil dari rumah saksi Eric Nitardi Situmeang ke rumah Saksi dengan menggunakan karung dengan cara berjalan kaki secara bolak-balik sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali bolak balik dari rumah saksi Eric Nitardi Situmeang menuju rumah Saksi. Setelah semua barang-barang yang Saksi ambil dari rumah milik saksi Eric Nitardi Situmeang terkumpul di rumah Saksi, kemudian Saksi langsung istirahat tidur;

- Bahwa Saksi selesai memindahkan barang dari rumah saksi Eric Nitardi Situmeang ke rumah Saksi adalah pada sekitar jam 05.00 WIB sebelum adzan subuh;
- Bahwa timbulnya niat Saksi untuk mengambil barang dari rumah tersebut karena melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah barang-barang yang diambil tersebut akan Saksi jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi telah menjual barang berupa 1 (satu) unit mini compo merk SAMSUNG warna silver oren kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jorong Pasar Lama Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, kemudian Saksi gadaikan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit laptop merk ACER warna silver kepada saksi Herdiyamika panggilan Edi Wong pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat dirumah Saksi Jorong Pasar Lama Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi saksi Herdiyamika panggilan Edi Wong minta dikurangi menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah Saksi gunakan untuk berbelanja keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menjual 1 (satu) unit mesin Sanyo merk Panasonic ke pedagang keliling di Pasar Pulau Punjung pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi membawa 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih beserta 1 (satu) buah tas warna hitam ke rumah Indra Lesmana pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan tujuan Saksi jual namun Indra Lesmana tidak mau membelinya sehingga 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih beserta 1 (satu) buah tas warna hitam Saksi tinggal di rumah Indra Lesmana;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pemilik barang yaitu Eric Nitardi Situmeang untuk membawa, menggadai ataupun menjual barang yang diambil oleh Saksi dari rumah Eric Nitardi Situmeang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah membeli barang dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa beli pada Sabtu tanggal 16 April 2022, sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Jorong Pasar Lama Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil milik orang yang ada di pasar untuk membeli mesin cuci milik saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sesampainya Terdakwa di rumah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah),

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan mesin cuci tersebut ke teras rumahnya setelah itusaksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengeluarkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange dengan tujuan menjual 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan tidak ada uang, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menolong Terdakwa untuk mengangkat mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke atas mobil, kemudian Terdakwa langsung membawa mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke rumah Terdakwa, lalu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengiringi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dari belakang, sesampainya Terdakwa dan saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Terdakwa, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghidupkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut, ternyata 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut ada masalah dengan pemutar VCDnya yang tidak berfungsi, lalu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa ambil 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menolak dengan alasan uang tidak ada karena Terdakwa perlu uang buat anak sekolah, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa cukupkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan 2 unit barang yaitu mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange, namun Terdakwa tetap menolak dengan alasan uangnya cuma tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian mesin cuci seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena saksi Syafri Joni panggilan Isep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) terdesak perlu uang lalu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan jaminan jika ada yang membeli 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menggadai 1 (satu) unit tape mini compo merk Samsung warna silver les orange kepada Terdakwa, saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tidak ada menyepakati kapan akan dilunasi, hanya dikatakan secepatnya;
- Bahwa Terdakwa sempat merasa curiga karena sebelumnya saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian hanya meminta Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit tape mini compo merk Samsung warna silver les orange tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolak ketikasaksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menaikkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange keatas mobil yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga standar penjualan 1 (satu) unit tape mini compo merk samsung warna silver les orange tersebut di toko, namun Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit tape mini compo merk samsung warna silver les orange tersebut dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah menerima barang berupa 1 (satu) unit tape mini compo merk Samsung warna silver les orange dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada Sabtu tanggal 16 April 2022, sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Jorong Pasar Lama Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut merupakan salah satu barang yang telah diambil oleh saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah diambil pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di dalam rumah yang terletak di Jorong Simpang Pogang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya disebuah rumah milik saksi Eric Nitardi Situmeang yang dari perbuatan saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut menyebabkan saksi Eric Nitardi Situmeang mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil milik orang yang ada di pasar untuk membeli mesin cuci milik saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sesampainya Terdakwa di rumah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan mesin cuci tersebut ke teras rumahnya setelah itu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengeluarkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange dengan tujuan menjual 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan tidak ada uang, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menolong Terdakwa untuk mengangkat mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke atas mobil, kemudian Terdakwa langsung membawa mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke rumah Terdakwa, lalu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengiringi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dari belakang, sesampainya Terdakwa dan saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah) di rumah Terdakwa, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghidupkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut, ternyata 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut ada masalah dengan pemutar VCDnya yang tidak berfungsi, lalu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa ambil 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menolak dengan alasan uang tidak ada karena Terdakwa perlu uang buat anak sekolah, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa cukupkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan 2 unit barang yaitu mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange, namun Terdakwa tetap menolak dengan alasan uangnya cuma tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian mesin cuci seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) terdesak perlu uang lalu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan jaminan jika ada yang membeli 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat merasa curiga karena sebelumnya saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian hanya meminta Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit tape mini compo merk Samsung warna silver les orange tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menolak ketika saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menaikkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange keatas mobil yang Terdakwa bawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Joni Aswir Dt. Alam Barantai panggilan Win bin (Alm) Agusmar, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah menerima barang berupa 1 (satu) unit tape mini compo merk Samsung warna silver les orange dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada Sabtu tanggal 16 April 2022, sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di Jorong Pasar Lama Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa barang tersebut merupakan salah satu barang yang telah diambil oleh saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah diambil pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di dalam rumah yang terletak di Jorong Simpang Pogang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya disebuah rumah milik saksi Eric Nitardi Situmeang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Eric Nitardi Situmeang, dimana dari perbuatan saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut menyebabkan saksi Eric Nitardi Situmeang mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil milik orang yang ada di pasar untuk membeli mesin cuci milik saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sesampainya Terdakwa di rumah saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan mesin cuci tersebut ke teras rumahnya setelah itu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengeluarkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange dengan tujuan menjual 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange kepada Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan tidak ada uang, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menolong Terdakwa untuk

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke atas mobil, kemudian Terdakwa langsung membawa mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange ke rumah Terdakwa, lalu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengiringi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dari belakang, sesampainya Terdakwa dan saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah Terdakwa, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menghidupkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut, ternyata 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut ada masalah dengan pemutar VCDnya yang tidak berfungsi, lalu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa ambil 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menolak dengan alasan uang tidak ada karena Terdakwa perlu uang buat anak sekolah, kemudian saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa cukupkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan 2 unit barang yaitu mesin cuci dan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange, namun Terdakwa tetap menolak dengan alasan uangnya cuma tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian mesin cuci seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) terdesak perlu uang lalu saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan jaminan jika ada yang membeli 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah menerima barang secara gadai dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna



silver orange seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana barang tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak barang yang telah diambil oleh saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari rumah milik saksi Eric Nitardi Situmeang yang dilakukan tanpa ijin dari saksi Eric Nitardi Situmeang, yang mana dari pengambilan barang-barang tersebut menyebabkan kerugian sejumlah uang dengan total kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Menerima gadai*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa sempat merasa curiga karena sebelumnya saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian hanya meminta Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit tape mini compo merk Samsung warna silver les orange tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menolak ketika saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) menaikkan 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange keatas mobil yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa uraian diatas, terlihat bahwa Terdakwa sempat merasa curiga 1 (satu) unit mini compo merk Samsung warna silver orange tersebut, dimana saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menjual, kemudian hanya meminta Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai gadai, tetapi terhadap kecurigaan yang sempat dirasakan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tetap mau menerima barang dari saksi Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*yang patut diduga diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Air Conditioning (AC) merk Gree warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop (besar) merk ACER warna silver;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk HP yang berisikan 1 (satu) unit notebook (kecil) merk HP;
- 1 (satu) buah tas sandang satu warna hitam merk DOLCE & GABBANA;
- 1 (satu) unit mini compo merk samsung warna silver oren;
- 5 (empat) helai celana panjang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) helai celana panjang merk Levis 512 warna biru dongker;
 - b. 2 (dua) helai celana panjang merk Lee warna biru dongker;
 - c. 1 (satu) helai celana panjang merk agner;
 - d. 1 (satu) helai celana panjang merk VERSACE.
- 1 (satu) helai jaket merk Boss warna hitam;
- 4 (empat) helai baju yang terdiri:
 - a. 1 (satu) stel baju dan celana safari merk asian tailor warna hitam;
 - b. 1 (satu) helai kemeja hitam bergaris merk merk britania;
 - c. 1 (satu) helai kemeja biru kotak-kotak merk Huesen;
 - d. 1 (satu) helai baju kaos hitam bertuliskan Free Malioboro Otw Jogja;
- 1 (satu) stel jas warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Dasi warna coklat bergaris hitam;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain gordien warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna loreng yang berisikan teropong;
- 1 (satu) unit twiter / speaker merk PIRO 88;
- 1 (satu) unit digital timer merk Piro DXT-88;
- 2 (dua) buah gembok beserta anak kunci merk SOLID;
- 1 (satu) kaleng cat merk dana paint;
- 2 (dua) kaleng cat pelapis merk SIKA;
- 1 (satu) helai Sprai kasur warna biru bermotif;
- 1 (satu) gulung kabel listrik warna hitam ukuran sebesar jari telunjuk;
- 1 (satu) buah tas kecil berisikan cincin batu akik sebanyak 11 (sebelas) buah.
- 1 (satu) helai karung plastik warna putih merk SB-12 SUPER PELLET.
- 1 (satu) unit Obeng tipis yang terbuat dari besi dengan tangkainya patah yang berwarna ungu bening;

Dipergunakan dalam perkara Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir;

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pen.Pid/2022/PN Plj tertanggal 27 Mei 2022 disita atas nama Terdakwa Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir dan bukan atas nama Terdakwa, sehingga sesuai dengan Pasal 46 KUHP maka status barang bukti tersebut ditentukan dalam perkara Terdakwa Syafri Joni panggilan Isep Pilok bin (Alm) Syamsamir dan bukan dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Eric Nitardi Situmeang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Joni Aswir Dt. Alam Barantai panggilan Win bin (Alm) Agusmar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Tafrioza